

종합감사 결과보고서

(○○○○지사 산하 7개 관리소)

2024. 6.

감 사 실

1. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대·주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○○○지사 산하 가가가가관리소 등 7개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년월	부서장
가가가가	영구	1,**2	2019. 9.	
나나나나3	영구	**0	2019. 6.	
다다다다2	영구	1,**4	2021. 4.	
라라라라1	영구, 공임	1,**1	2021. 8.	
마마마마	공임	**7	2019. 6.	
바바바바2-3	국민	**0	2019. 6.	
사사사사7	국민	**0	2021. 4.	

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2024. 4. 1. ~ 4. 5.
- 감사인원 : 차장 외 1명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주 자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대관리 업무 실태
- 관리비 집행 및 정산, 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정 여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리 업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택관리업무 실태

II. 감사결과

1. 총평

○○○○지사 산하 7개(영구4, 국민2, 공임1)임대 단지에 대한 종합 감사를 실시한 결과 전반적인 업무수행 상태가 양호하나,

라라라라1관리소는 임대조건 적용 업무(신분적용)가 일부 미흡하여 시정(환급)조치 하였고, 사사사사7관리소는 거주자 실태조사 업무가 일부 미흡하여 시정조치 하였음

2. 감사결과 심의 의결

1) 심의일: 2024. 5. 9.

2) 심의결과 총괄

(금액단위 : 원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
10	-	3,723,730	-	-	-	-	2 (3,723,730)	1	1 (3,723,730)	-	-	-	8

3) 심의안건 및 처분 내역

관련부서	지 적 사 항	처분종류	요구서번호
가가가가	용역 등 사업자 선정 업무	통보	4
	외부지원금 관리 업무 등	현지지도	11
나나나나3	임대조건 적용 업무(신분적용)	통보	1
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	5
	비상발전기 관리 업무 등	현지지도	12
다다다다2	용역 등 사업자 선정 업무	통보	6
	비상발전기 관리 업무 등	현지지도	13
라라라라1	임대조건 적용 업무(신분적용)	시정(환급)	2
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	7
	외부지원금 관리 업무 등	현지지도	14
마마마마	용역 등 사업자 선정 업무	통보	8
	비상발전기 관리 업무	현지지도	15
바바바바2-3	용역 등 사업자 선정 업무	통보	9
	비상발전기 관리 업무 등	현지지도	16
사사사사7	거주자 실태조사 업무	시정	3
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	10

※ 이행관리 전담자 : 대리

3. 처분요구서 : 붙임

일련 번호	1, 2	[통보, 시정(환급)] 사항
----------	------	-------------------

제 목 : 임대조건 적용 업무(신분적용)

소 속 : ㉡㉡㉡㉡3, ㉢㉢㉢㉢1

내 용 :

영구임대주택의 ①입주자 자격은 「공공주택특별법 시행규칙」 별표3(영구임대주택의 입주자 자격)에 명시되어 있으며, 입주자격별 소득 및 자산 적용 기준이 구분된다. 또한, 국토교통부 고시 제2024-158호 「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 산정기준」 및 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조(임대보증금 및 임대료)에 따르면 ㉡생계·의료급여수급자, ㉢일본군 위안부 피해자, ㉢지원대상 한부모가족, ㉢65세이상 직계존속 부양자는 ③수급자 등 임대조건을 적용할 수 있다.

또한, 「공공주택특별법」 제정으로 주거복지실-198(2017.1.9.) 「공공주택특별법령 관련 개정사항 등 알림」, 주거복지실-2524(2017.3.28.)호 「공공주택특별법 개정관련 공급유형별 세부 적용방법 추가안내」, 주거복지실-3942(2017.5.18.)호 「공공주택특별법 개정 관련 공급유형별 세부 적용방법 수정 안내」 등 갱신계약 시 신분에 따른 임대조건 적용 기준을 시달하였다.

■ ㉡㉡㉡㉡3관리소는 2023. 7. 21. 자격검증 요청한 2023년 11월 갱신세대의 임대조건 결정 시 갱신계약 제출서류와 범정부(행복e음) 검색결과를 검토하여 적용신분을 결정하여야 하나, △0△동 △0△호(계약자 ◇◇◇)에 대해 지원대상 한부모가족에서 탈락하였으나, 신분을 수급자로 지정하고 수급자 등의 임대조건으로 계약체결(자동갱신) 하였다.

■ ㉢㉢㉢㉢1관리소는 2023. 8. 28. 자격검증 요청한 2023년 12월 갱신세대에 대해 임대조건 결정 시 범정부(행복e음) 검색결과에 기초생계급여 수급자로서 수급자 등의 임대조건을 적용하여야 하나, ▷0▷동 ▷0▷호(계약자 □□□)에 대해 3차

탈락자 임대조건으로 계약체결(자동갱신) 하였다.

조치할 사항

㉨㉨㉨㉨3관리소는 해당세대(△0△동 △0△호)의 LH-WISE 시스템 상 임대조건 신분을 1차탈락자로 변경하고 추후 갱신계약 시 청구서류 및 범정부(행복e음) 자료를 명확히 확인하여 갱신 임대조건 적용 업무에 최선을 다하기 바랍니다.

【통보】

㉨㉨㉨㉨1관리소는 해당세대(▷0▷동 ▷0▷)에 신분변경을 안내하고, 수정계약 체결 후 임대보증금(3,472,000원) 및 임대료(251,730원)¹⁾ 차액을 환급하여 임대조건 적용 업무에 최선을 다하기 바랍니다. 【시정(환급)】

1) 환급 임대료 산정기준(2024. 3.31 기준): 2024. 1. 1. ~ 2024. 3. 31.
83,910 X 3개월 = 251,730원

제 목 : 거주자 실태조사 업무

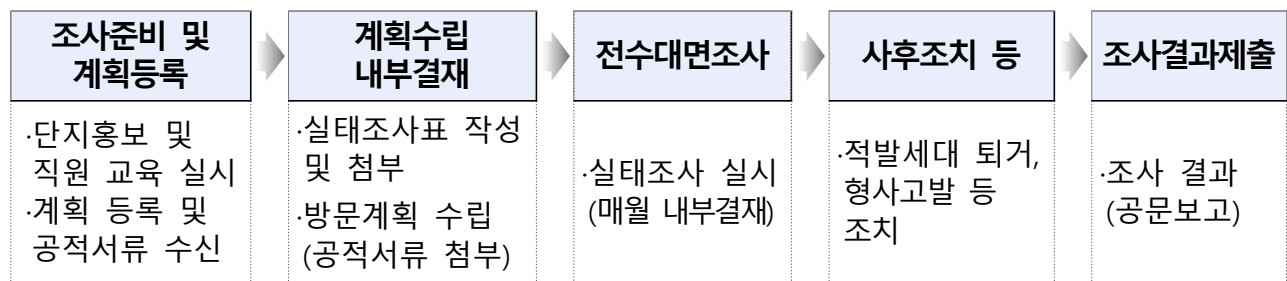
소 속 : ㉸㉸㉸㉸7

내 용 :

「공공주택특별법」 제49조의7(공공주택의 거주실태 조사 등) 제1항에 따라 ①임차인의 실제 거주여부, ②임차인이 아닌 사람의 거주 상황, ③임차권의 양도·전대여부, ④임대주택이 다른 용도로 사용되고 있는지 여부를 확인하여야 한다.

그리고 주거복지실-1983(2023.06.30.)호 「2023년 LH건설임대주택 거주자실태조사 계획 수립·시행 안내」에 따라 조사 전 시스템을 활용하여 전세대의 공적서류(주민등록 등본, 입주자 변동정보)를 확인한 후 전수 대면 방문조사를 실시하여야 하고, 사망 세대가 확인될 경우에는 잔여 거주세대의 임대보증금 및 임차권의 법적 상속 절차 진행 등 후속조치를 하여야 한다.

[그림 1] 실태조사 절차(2023년)



또한, 신규입주 세대²⁾와 명의변경 세대³⁾는 3개월 이내에 실태조사를 실시하여야 하고, 매월 내부결재를 통해 실태조사 결과를 관리하여야 한다.

■ ㉸㉸㉸㉸7관리소는 2023년 거주자 실태조사 시 실태조사표에 입주자 변동 내역이 반영되어 유의사항에 사망 오류로 기록되어 있음에도 조사용대자를 본인으로 서명하였다.

2) 신규입주세대: 입주지정기간 종료 후 3개월 이내 실태조사 실시
3) 명의변경세대: 계약체결일로부터 3개월 이내 실태조사 실시

조치할 사항

㉸㉸㉸㉸7관리소는 2023년 실태조사표(☆0☆동 ☆0☆호 사망세대)의 조사응대자를 세대원으로 정정하고 차후 주거복지실-1983 (2023.06.30.)호 「2023년 LH건설임대주택 거주자실태조사 계획 수립·시행 안내」에 따라 충실히 이행하여 부정입주 방지에 최선을 다하기 바랍니다. 【시정】

일련 번호	4,5,6,7,8,9,10	[통보] 사항
----------	----------------	-----------

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무

소 속 : 가가가가, 나나나나3, 다다다다2, 라라라라1, 마마마마,
바바바바2-3, 사사사사7

내 용 :

국토교통부고시「주택관리업자 및 사업자 선정지침」, 주거복지실-768(2020.03.09.)호
「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 주거복지실-454(2022.02.14.)호
「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정안내, 주거복지실-455(2022.02.14.)
호「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」, 주거복지실
-456(2022.02.14.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」, 주거복지실
-457(2022.02.14.)호「용역 등 사업자 선정결과 공개 매뉴얼 개정시행」, 주거복지실
-1967(2023.6.29.)호「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정시행」, 주거복지실
-2192(2023.7.24.)호「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부개정 및 매뉴얼
안내」에 따라 사업자 선정업무 기준을 시달한바 있다.

■ 가가가가관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. 가가가가관리소는 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정「주택
관리업자 및 사업자 선정지침」제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의
낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가
없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동
주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과「관공서의 공휴일에 관한
규정」제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나,
2020년 현수막게시대 계약은 사업자선정 결과를 K-apt에 공개 하지 않았으며 2020년
재활용품수거, 2022년 배출시설 대기오염, 2022년 수목소독 계약은 사업자 선정
결과를 지연공개 하였다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 2020년 현수막게시대 계약은 행정처분확인서를 제출받지 않았고 2023년 배출시설 대기오염 및 2023년 현수막게시대 계약은 행정처분 조회기간이 수의계약 대상자선정일(사업자 선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

2. ㉠㉠㉠㉠관리소는 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 승강기 유지관리 계약을 진행하면서 수의계약 대상자 선정일(사업자선정일) 다음날 18시까지 사업자 선정결과를 공개하여야 하나, 지연 공개하였다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 2019년 10월 승강기유지관리 계약은 행정처분확인서를 제출받지 않았다.

■ ㉠㉠㉠㉠3관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. ㉠㉠㉠㉠3관리소는 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의 계약 매뉴얼 개정 시행」에 따라 수의계약 절차를 진행하여야 하나, 2023년 전기 안전관리대행 계약 시 수의계약(수의계약 대상자 선정) 절차를 준수하지 않았다.

■ ㉠㉠㉠㉠2관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. ㉠㉠㉠㉠2관리소는 주거복지실-456(2022.02.14.)호 및 주거복지실-1967(2023.06.29.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」에 따라 수의계약 절차를 진행하여야 하나, 2021년 및 2023년 배출시설 대기측정 계약은 수의계약 절차(예정가격 작성 등)를 준수하지 않았다.

국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보시스템에

낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 2021년 전기안전관리대행, 2022년 재활용품수거, 2022년 폐의류수거 계약은 사업자 선정결과를 지연공개 하였다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 2021년 배출시설 대기측정 계약은 행정처분확인서를 제출받지 않았고 2021년 전기안전관리대행 계약, 2022년 및 2023년 폐의류수거 계약은 행정처분 조회기간이 수의계약 대상자선정일(사업자선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

■ ㉠㉡㉢㉣1관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. ㉠㉡㉢㉣1관리소는 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한) 제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 2023년 4월 재활용품수거 및 2021년~2023년 폐의류수거 계약은 행정처분 확인서를 제출받지 않았고 2023년 전기안전관리대행 계약 및 2023년 배출시설 대기측정 계약은 행정처분 조회기간이 수의계약 대상자선정일(사업자선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

2. ㉠㉡㉢㉣1관리소는 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」에 따라 기존사업자 재계약 절차를 진행하여야 하나, 2022년 8월 승강기 유지관리 계약 시 기존사업자 재계약 절차(예정가격 작성 등)를 준수하지 않았다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 2022년 2월 승강기유지관리 계약은 행정처분 조회기간이 수의계약 대상자선정일(사업자선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

■ 마마마마관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. 마마마마관리소는 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」에 따라 수의계약 절차를 진행하여야 하나, 2023년 수목소독 계약은 수의계약(예정가격 작성) 절차를 준수하지 않았다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 2019년 재활용품수거 계약은 행정처분확인서를 제출받지 않았고 2022년 재활용품수거 계약은 행정처분 조회기간이 수의계약 대상자선정일(사업자선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

■ 바바바바2-3관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. 바바바바2-3관리소는 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 2020년 재활용품 및 폐의류수거 계약은 행정처분확인서를 제출받지 않았고 2021년 재활용품 및 폐의류수거 계약은 행정처분 조회기간이 수의계약 대상자선정일(사업자선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

■ 사사사사7관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. 사사사사7관리소는 국토교통부고시 제2018-614호, 2018.10.31. 일부개정 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자선정의 낙찰자를 결정한 경우, 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등 이하 같다)와 공동주택관리정보시스템에 낙찰자 결정일의 다음날(토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조에 따른 공휴일을 제외한 날을 말한다) 18시까지 공개하여야 하나, 2022년 재활용품수거 계약 시 사업자 선정결과를 지연공개 하였다.

또한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에

따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 2023년 승강기유지관리 계약은 행정처분 조회기간이 수의계약 대상자선정일(사업자선정일) 기준으로 적정하지 않았다.

2. 사사사사7관리소는 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제11조(선정결과 공개) 및 주거복지실-1967(2023.06.29.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 개정 시행」에 따라 수의계약 상대방으로 선정된 날(임차인대표회의와 협의하여 재계약이 결정된 날)을 기준으로 선정결과를 공개하여야 하나, 지연 공개 하였다.

조치할 사항

가가가가, 나나나나3, 다다다다2, 라라라라1, 마마마마, 바바바바2-3, 사사사사7 관리소는 용역 등 사업자 선정 업무 시 주거복지실-454(2022.02.14.)호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부 개정안내」에 따라 계약 필수 구비서류가 지침에 위반되지 않도록 확인에 철저를 기하고 사업자 선정결과 공개를 준수하지 않을 경우 과태료 대상이 되니 업무에 철저를 기하기 바랍니다. 【통보】